



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 7 del 22/01/2026

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue**, del mese di **gennaio**, alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. Di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui al 4° comma e al comma 5 bis dell'art. 208 del medesimo Codice, saranno stanziati nel Bilancio previsionale anno 2026 per l'importo presunto di euro 36.000,00 che saranno destinati, con una quota pari al 50%, equivalente a € 18.000,00 per le finalità previste dai medesimi commi nelle misure:

FINALITA'	CAPITOLI USCITA	IMPORTO	ASSEGNAZIONE SETTORE	%
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale mediante l'acquisto o noleggio di automezzi, mezzi ed attrezzature del Corpo di Polizia Municipale di cui alle lettere d/bis) ed e) del comma 1 dell'art.12 del D. Lgs. 285/92, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;	-----	€ 4.500,00	POLIZIA MUNICIPALE	25
Corsi di formazione e aggiornamento per il personale e per il miglioramento attività di controllo (Art. 208 comma 4-lett. b)				
Misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere "D/bis" ed "E" del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 285/92. (Art.208 comma 4 lett.c)	-----	€ 4.050,00	POLIZIA MUNICIPALE	22.5
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; (Art. 208 comma 4 – lett. c)	-----	€ 450,00	POLIZIA MUNICIPALE	2.5
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; (Art. 208 comma 4-lett a)	-----	€ 4.500,00	POLIZIA MUNICIPALE	25
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, connesse al miglioramento della sicurezza stradale (Art. 208 Comma 4 – lett. c)	-----	€ 4.500,00	LAVORI PUBBLICI	25
Totale (50% di € 36.000,00)		€ 18.000,00		100

3. Di dare atto che:

- La percentuale di cui sopra si riferisce al riparto delle somme afferenti la competenza anno 2026 dei proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada.
- L'allegata previsione si configura quale specifica indicazione per la determinazione del Bilancio di previsione anno 2026;

- L'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208 del C.d.S. resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi, ai sensi dell'art. 179 del TUEL n. 267/2000, nonché alla progressiva riscossione dei proventi sanzioni amministrative nel rispetto delle relative percentuali previste alle lettere a, b, c del co. 4;

Di trasmettere in via informatica, entro il 31.05.2026, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, copia della presente deliberazione congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12/quarter dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992, integrata con i dati previsti dal comma 12bis dell'art. 208 citato, come modificato dall'art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2026.

PREMESSO che l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i) così come modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120, dispone al 4° comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del Codice della Strada è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia municipale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

CHE i Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 208 C.d.S. determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo art. del C.d.S. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a *progetto* nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del C.d.S. e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 C.d.S. , destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale;

DATO ATTO che con riferimento al concetto di sicurezza urbana va richiamato il decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (G.U. n. 186 del 09/08/2008), ad oggetto "Inciduità pubblica e sicurezza Urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'art. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 , n. 92, convertito, con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125, per inciduntà pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana va inteso un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSIDERATO:

- che l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 di approvazione del Regolamento del Codice della Strada, impone ai comuni di iscrivere nel proprio Bilancio annuale apposita risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in argomento;
- che il comma 4 dell'art. 40 della Legge 29 luglio 2010 n. 120 sulla sicurezza stradale ha introdotto il principio che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2026 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali finalità salvo accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del dirigente competente.

RITENUTO di provvedere a definire preventivamente la destinazione delle somme di cui sopra per l'esercizio finanziario 2026 al fine di consentire al settore programmazione del bilancio di assumerla nella predisposizione dello schema di Bilancio per detto esercizio;

CONSIDERATO altresì che già la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art1, comma 564, aggiungendo all'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) il comma 5 – il quale dispone

che *"...la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso C.d.S., è annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto..."* - ha di riflesso sicuramente legittimato le Amministrazioni comunali ad attingere dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie provenienti da violazioni al C.d.S. a predisporre progettualità programmatiche e/o assunzioni a tempo determinato finalizzate ed al miglioramento della circolazione veicolare negli ambiti territoriali di competenza, mediante l'assunzione di personale nelle forme di contratti a tempo determinato;

CHE il Ministero dell'Interno - Dip.to degli Affari Interni e territoriali con circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007 punto 7.3 ad oggetto: " Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada" ha confermato tale indirizzo, precisando che le risorse utilizzate non concorrono ai fini delle determinazioni della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per i quali tale norma trova applicazione;

CHE con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2012, n. 120 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione del 15 settembre 2010 n. 104/201/Reg. avente per oggetto *"Linee guida sulle modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada"* ha specificato le modalità operative per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 208 del C.d.S., confermando sostanzialmente quanto ordinariamente già programmato negli scorsi anni da questo Ente, e precisando altresì che l'intenzione del legislatore risulta in definitiva quella di allargare le possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di mezzi strumentali all'attività di servizio di polizia stradale, ma anche attraverso altri strumenti non "materiali", purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni, riferendosi in definitiva all'attività lavorativa svolta nel perseguimento di tale fine, da cui deriva che tale interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza nei luoghi di lavoro ed espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'Ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M. già in servizio;

CHE la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nel Parere 13/09/2011, n.197 in ordine ad una richiesta di parere di un Ente Locale sulle somme derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada, - se destinabili al potenziamento dei servizi alla sicurezza urbana e stradale (art.208, comma 5/bis C.d.S.) e se le stesse possano essere destinate a forme di emolumenti per lavoro straordinario, ovvero se gli stessi soggiacciono alla normativa in materia di contenimento delle spese di personale (art.1 comma 557 Lg.295/06 e ss.mm.), nonché al tetto di cui al comma 2bis della Lg. 122/2010 - si esprimeva in senso positivo ritenendo non ammissibili deroghe all'art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010 come convertito in Legge n. 122/2010, e che tali somme (prestazioni lavorative aggiuntive) non risulterebbero escludibili dal computo delle spese del personale ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli artt.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006, "pur se si rinviene la finalità di aumentare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo del personale", richiamando poi precedenti pareri della stessa Corte dei Conti con deliberazioni n.2126/2010 e n.104/2010;

CHE di avviso contrario al precedente, tesi quest'ultima condivisa da questo Ufficio, è poi il recente parere della Corte dei Conti Abruzzi, 15/11/2011 n. 379, che, partendo dalle analoghe premesse e sulle stesse questioni si esprime in senso positivo circa la possibilità di finanziare il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione, quale forma di salario accessorio del personale dipendente degli Enti Locali (Polizia Municipale) addetto alla vigilanza stradale, mediante la quota dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S. destinati alle finalità individuate dalla medesima norma; il suddetto Collegio specifica poi che la quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 5bis dell'art.208 C.d.S., possono integrare i fondi di cui all'art.14 comma 2 e all'art.15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, purché i progetti attivino nuovi servizi o accrescano quelli esistenti; la stessa Corte in ordine al necessario rispetto del tetto della spesa rilevante ai fini del non superamento dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa del personale, significa che tali risorse destinate anche alla retribuzione del salario accessorio, non sono riconducibili in senso stretto alla "dinamica retributiva" (e, tanto meno, occupazionale) mentre è ben compatibile con forme di incentivazione del personale, e pertanto non riconducibili nella categoria della "Spesa del personale" (in tal senso anche la Sezione delle Autonomie nella Delibera n.16/09, e le Sezioni Riunite in sede di controllo con Delibera n.27/11). Pertanto la voce di spesa in esame può essere ricompresa tra quelle fattispecie individuate nella Delibera n.16/09 della Sezione Autonomie, sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento della spesa del personale in quanto fondi che di fatto, si autoalimentano (si vedano ad esempio gli incentivi al personale per il recupero dell'ICI); difatti interpretando la nozione di spesa del personale in modo flessibile, valorizzando il concetto relativo alla "dinamica retributiva" e

vincolando l'utilizzo delle risorse in esame ai limiti e principi richiamati dalla norma, si realizzano le stesse finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; tale parere naturalmente rimane circoscritto al finanziamento delle spese che sono integralmente coperte dalle risorse vincolate per legge ai sensi dell'art.208 C.d.S.;

CHE la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013 ha altresì precisato : "(...) In particolare l'art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata "...al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale...". Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L'utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio. Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l'uso del termine "attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia Municipale/Locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi corodate da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, veicoli, apparecchiature informatiche, radio portatili). Occorre inoltre evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b), il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "anche" mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall'amministrazione richiedente, non v'è dubbio che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell'appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l'attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materie della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale

dipendente nell'espletamento dell'attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale. (...) ". Orientamento quello della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia contenuto nella sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013, che si ritiene di tenere in riferimento per l'imputazione della spesa in previsione;

CONSIDERATO CHE

- per l'anno 2026, in ossequio del principio di prudenza amministrativa, si ritiene prevedere accertamenti per un importo di € 60.000,00;
- in base all'art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 occorre calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.);
- DATO ATTO CHE
 - il F.C.D.E. delle entrate relative alle sanzioni C.d.S. per l'anno 2026 si presume che lo stesso possa attestarsi intorno al 40% dei presunti incassi provenienti da sanzioni amministrative;
 - Ragion per cui su un importo presunto di €60.000,00, quale provento di sanzioni amministrative, tale fondo dovrebbe attestarsi intorno ai 24.000,00 €.

CHE pertanto la somma riferita agli accertamenti a seguito di violazioni al C.d.S., per l'anno 2026 di € 60.000,00 risulterà pari ad € 36.000,00 al netto del FCDE (€ 24.000,00).

VISTO l'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento d'attuazione, la Legge 120/2010; la legge 65/86; il D. Lgs. n. 267/00; il D. Lgs 165/01; la Legge 241/90 e s.m.i.; il D.Lgs 95/2012; il D. Lgs. 118/2001; il D.Lgs 126/2014; lo Statuto Comunale; il Regolamento di contabilità;

SI PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. Di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui al 4° comma e al comma 5 bis dell'art. 208 del medesimo Codice, saranno stanziati nel Bilancio previsionale anno 2026 per l'importo presunto di euro 36.000,00 che saranno destinati, con una quota pari al 50%, equivalente a € 18.000,00 per le finalità previste dai medesimi commi nelle misure:
- 2.

FINALITA'	CAPITOLI USCITA	IMPORTO	ASSEGNAZIONE SETTORE	%
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale mediante l'acquisto o noleggio di automezzi, mezzi ed attrezzature del Corpo di Polizia Municipale di cui alle lettere d/bis) ed e) del comma 1 dell'art.12 del D. Lgs. 285/92, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;	----	€ 4.500,00	POLIZIA MUNICIPALE	25
Corsi di formazione e aggiornamento per il personale e per il miglioramento attività di controllo (Art. 208 comma 4-lett. b)				
Misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere "D/bis" ed "E" del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 285/92. (Art.208 comma 4 lett.c)	----	€ 4.050,00	POLIZIA MUNICIPALE	22.5
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; (Art. 208 comma 4 – lett. c)	----	€ 450,00	POLIZIA MUNICIPALE	2.5
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; (Art. 208 comma 4-lett a)	----	€ 4.500,00	POLIZIA MUNICIPALE	25
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, connesse al miglioramento della sicurezza stradale (Art. 208 Comma 4 – lett. c)	----	€ 4.500,00	LAVORI PUBBLICI	25
Totale (50% di € 36.000,00)		€ 18.000,00		100

3. Di dare atto che:

- La percentuale di cui sopra si riferisce al riparto delle somme afferenti la competenza anno 2026 dei proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada.
- L'allegata previsione si configura quale specifica indicazione per la determinazione del Bilancio di previsione anno 2026;
- L'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208 del C.d.S. resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi, ai sensi dell'art. 179 del TUEL n. 267/2000, nonché alla progressiva riscossione dei proventi sanzioni amministrative nel rispetto delle relative percentuali previste alle lettere a, b, c del co. 4;
- Di trasmettere in via informatica, entro il 31.05.2026, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno, copia della presente deliberazione congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12/quarter dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992, integrata con i dati previsti dal comma 12bis dell'art. 208 citato, come modificato dall'art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/01/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/01/2026

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli